



PUTUSAN
Nomor 3462 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRA HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Tamin 120, RT 004, RW 007, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurning Tyas Widyowati, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Graha Hukum Nurning Tyas Widyowati, beralamat Kantor Pusat di Menteng *Square*, A-Lt 3, - AO-28, Jalan Matraman Raya, Nomor 30 E, Jakarta Pusat, serta Kantor Perwakilan di Komplek Ruko Ciliwung Indah, Jalan Ciliwung, Kavling 4, Nomor 10, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK OCBC NISP, TBK. C.Q. BANK NISP CABANG JAKSA AGUNG SUPRAPTO, diwakili oleh Joseph Chan Fook Onn dan Andrae Krishnawan W, selaku Direktur, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 41, 65111, Malang, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirah Permatasari, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mirah Permatasari & *Partners*, beralamat di Jalan Manyar Kerta Adi, Nomor 66, Surabaya, 60116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, beralamat di Jalan Slamet

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi, 157 Malang, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang,
Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam Perjanjian Kredit kepada Penggugat;
5. Menyatakan supaya Turut Tergugat menolak menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang telah memberikan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 13 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp270.200,00 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 726/Pdt/2023/PT SBY, tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Mlg *juncto* 726/Pdt/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 726/Pdt/2023/PT SBY, tanggal 23 November 2023, yang dimohonkan kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan keputusan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam Perjanjian Kredit kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
6. Menyatakan supaya Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi menolak menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi maupun dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan lain yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan produk surat yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan tidak ada posita yang menjelaskan apakah dalam perkara ini agunan Penggugat masih dalam proses pelelangan atau telah ada pada pihak ketiga sebagai pembeli;
- Bahwa Penggugat yang mengaku sejak tahun 2009 telah menjadi nasabah PT Bank OCBC NISP, Tbk dan telah menerima kredit dari PT Bank OCBC NISP, Tbk sejak tahun 2009 dan 2021 baru mengalami hambatan dalam membayar, dengan demikian Penggugat telah berpengetahuan berpengalaman dan mengetahui konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya perjanjian kredit, sehingga posita Penggugat angka 8, 9, 11 sampai dengan 18 tidak relevan dengan perkara ini karena Penggugat baru mempersoalkannya sekarang;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024



- Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menerangkan proses terakhir dari perjanjian kredit *a quo* hingga melibatkan Turut Tergugat dan menyebutkan adanya pihak ketiga, sedangkan hal tersebut penting untuk dijelaskan karena terkait hukum acara perdata yaitu mengenai kualifikasi gugatan dan subjek yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HENDRA HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRA HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3462 K/Pdt/2024